



PUTUSAN
Nomor 2624 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ACME JAKARTA INTI PERSADA, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 4, Blok BD, RT 006, RW 02, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Eddy Tandean selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Herdiyan Saksono Zoulba, S.H., M.M., dan Suyadi, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Saksono & Suyadi, beralamat di Jalan Laut Sulawesi, Blok D2/5, Kaveling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. JAKA PARDILA AR., S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Setu, Nomor 101, RT 003, RW 001, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Perumahan Billabong Permai, Blok F2, Nomor 10, RT 003, RW 013, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum akta "Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 30 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H., di Kabupaten Bogor";
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Pemggugat kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan hak dan kepentingan Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai tanpa dibebani syarat apapun;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap harta kekayaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.202.000,00 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 568/PDT/2022/PT DKI., tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Tim/I/2023 Kas *juncto* Nomor 568/PDT/2022/PT DKI., *juncto* Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Jkt. Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 568/PDT/2022/PT DKI., tanggal 3 Oktober 2022 *juncto* Pengadilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 24 Maret 2022 yang dimohon kasasi;

Dan dengan mengadili sendiri:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I/sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- 3) Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum akta "Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 30 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H., di Kabupaten Bogor";
- 4) Menghukum Tergugat I/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat I/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II Konvensi/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila yang Mulia Majelis Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merubah, memanipulasi atau merekayasa Surat Kesepakatan di bawah tangan tentang pelepasan atas tanah garapan Penggugat kepada Tergugat I menjadi Akta Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 30 Mei 2015 dibuat di hadapan Tergugat II (Akta Otentik) dari Penggugat kepada Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai Kesepakatan Kamar Perdata Mahkamah Agung, bahwa penggabungan materi gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak menyebabkan gugatan kabur, karena wanprestasi adalah spesies dari perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak ada bukti sah dan kuat terjadi manipulasi atau rekayasa atas Akta Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 30 Mei 2015 dibuat di hadapan Tergugat II, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil tidak berdasar alasan sah dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan merubah amar dalam eksepsi yang sebelumnya menyatakan kabul menjadi tolak dan dalam amar pokok perkara yang sebelumnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima menjadi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ACME JAKARTA INTI PERSADA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ACME JAKARTA INTI PERSADA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 568/PDT/2022/PT DKI tanggal 3 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Jkt. Tim., tanggal 24 Maret 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2023